

1512153-90.2021.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMISSON CESAR LOPES

Vistos.

ROMISSON CESAR LOPES foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06, porque, em 27/10/2021, na Estrada da Servidão, nesta cidade, teria trazido transportado, para fins de tráfico, substância entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

1512153-90.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512153-90.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMISSON CESAR LOPES

Vistos.

ROMISSON CESAR LOPES foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06, porque, em 27/10/2021, na Estrada da Servidão, nesta cidade, teria trazido transportado, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência química e física, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar, tendo a denúncia sido recebida.

Durante a audiência de instrução foi produzida prova oral, tendo sido o réu interrogado.

As partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público requereu a

condenação do réu pelo crime descrito na denúncia, posto entender comprovadas a materialidade delitativa e a autoria; a defesa, por sua vez, pugnou pela concessão dos benefícios legais ao acusado.

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados. D E C I D O:

A ação penal merece prosperar.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 24, em que se descreve o material apreendido na posse do réu. Por outro lado, o exame químico-toxicológico revelou consistir a substância apreendida em entorpecente, concluindo, pois, por sua toxicidade e potencialidade para causar dependência (fls. 147/148). Assim, a materialidade delitativa foi comprovada.

Análise a autoria delitativa.

Com efeito, o policial RICARDO SILVA CAMARGO disse em juízo ter participado de uma apreensão de grande quantidade de entorpecente, na cidade de Monte Mor, ocasião em que foram presas cinco pessoas. A partir de então, foi deferida uma interceptação telefônica para investigação de Osmarino Luchetta, durante quase dois meses, sendo possível constatar várias entregas de sacolas e mochilas para diversos veículos, várias vezes ao dia, e à noite. No dia da prisão do réu Romisson, a testemunha estava trafegando pela estrada da Servidão, quando avistou o veículo do Osmarino adentrar à via, sendo seguido pelo veículo Ford KA, conduzido pelo réu Romisson. Ao perceber a presença dos policiais, Osmarino fugiu, mas o réu foi abordado. Realizada revista no interior do veículo Ford Ka, o policial localizou trinta e uma porções de cocaína no porta-malas. Logo após, o policial dirigiu-se à residência de Osmarino, pois já sabia o endereço, localizou Osmarino em frente à residência, abordou-o e o prendeu. A testemunha seguiu para um apartamento na cidade de Campinas, local onde Osmarino já havia sido visto anteriormente, onde foi localizado cerca de trinta e nove mil porções de cocaína. Quanto ao réu Romisson, ao ser indagado, negou conhecer Osmarino e relatou que havia recebido a droga um pouco antes e seria pago para realizar o transporte. Foi realizada revista na residência de Romisson, mas nada de ilícito foi localizado.

No mesmo sentido foram as declarações do policial Júlio Falkine a fls. 22.

Neste passo, como já declarou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus depoimentos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem em defesa coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286), e, ainda, "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente "(RT 614/275). Além disso, inexistente qualquer razão comprovada e justificada para retirar a credibilidade destes depoimentos policiais, os quais se mantêm válidos e aptos a sustentarem decreto condenatório.

As testemunhas arroladas pela defesa apenas teceram comentários sobre os bons antecedentes do acusado e nada acrescentaram sobre a dinâmica dos fatos.

O réu confessou em juízo a prática do crime e disse ter recebido uma quantia para realizar a entrega das drogas que foram encontradas em seu veículo. Ao chegar ao local combinado para efetuar a entrega do entorpecente, foi preso pelos policiais. O réu não conhece a pessoa que o acompanhava e efetuou fuga.

Este contexto probatório, pela convergência dos imparciais depoimentos policiais em relação à confissão judicial do acusado, autoriza o reconhecimento de que a droga apreendida estava sendo por ele transportada, tanto que foi apreendida no veículo o qual era conduzido pelo acusado, restando apenas a análise da destinação do entorpecente.

Tendo em vista a elevada quantidade de droga e sua forma de acondicionamento, aproximadamente 32 mil gramas de cocaína, é forçoso reconhecer que a droga apreendida destinava-se ao tráfico e não ao consumo próprio, pois tais circunstâncias, à falta de outros elementos, são incompatíveis com o mero consumo próprio.

Vale consignar que: "Não se desconhece que os acusados possam ser usuários de substância entorpecente. Todavia, a circunstância deles consumirem droga não significa não pudessem traficar. Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor trafique para sustentar o vício" (TJSP - Ap. nº 0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em 05.12.2013).

Caracterizado o crime de tráfico, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

A pena-base do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas será fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a especial circunstância de se tratar parte da droga apreendida de cocaína, entorpecente este que causa dependência química, vulnerando com maior intensidade a saúde pública pelos deletérios efeitos à integridade física dos consumidores da droga, havendo, assim, maior desvalor da conduta do acusado quando comparado, por exemplo, com a conduta relativas a outras drogas, como por exemplo, o cloreto de etila, impondo-se a exasperação da pena. Além disso, a enorme quantidade de droga apreendida (32 quilos de cocaína) suficiente para a intoxicação de dezenas de milhares de usuários de droga também justifica a elevação da pena. A jurisprudência corrobora este entendimento: " A natureza e a quantidade da droga apreendida, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, são circunstâncias que, por si só, justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal" (STJ - HC nº 165.387/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 8-2-2011, DJe 21-2-2011). Fixo, em razão destas circunstâncias, a pena-base em 10 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal.

Pela confissão, reduzo a pena para 9 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Sobre o redutor do art. 33, §4o, da Lei de DROGAS, tem-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução ou até mesmo impedir a sua aplicação da causa de diminuição de pena (STJ - AgRg no HC 562.200/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020), sendo certo, ainda, que é: " Inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06 no caso concreto, pois, apesar da primariedade do acusado, a expressiva quantidade da droga indica sua participação em organização criminosa." (STJ, HC 140.211/MS, 5ª turma, Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.09.2009). Assim, ante a expressiva quantidade de droga apreendida, não se mostra cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida (cerca de trinta e dois quilos de cocaína), e, ainda, a circunstância do crime de tráfico de drogas ser por demais grave, sendo certo que atualmente é o crime que mais vêm gerando violência no país, impondo-se reconhecer a necessidade da fixação do regime de cumprimento de pena mais rigoroso. Consigne-se que: "embora a primariedade e o quantum da pena possam permitir, em tese, a escolha de regime mais brando, não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso quando justificado pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido,

de acordo com o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal" (STJ - HC nº 313.085/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 21.6.2016)

Em atendimento ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, consigna-se que o tempo de prisão provisória em nada altera a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de prova acerca dos requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios legais, que deverão ser buscados junto ao juiz das execuções criminais (art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR ROMISSON CESAR LOPES à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo unitário, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não poderá o réu recorrer em liberdade porquanto respondeu ao processo no cárcere, subsistindo, ainda, os requisitos ensejadores da prisão decorrente do flagrante a fim de garantir a ordem pública contra novos atentados à saúde pública.

A proibição ao direito de recorrer em liberdade aos réus que respondem presos à instrução vem sufragada pela doutrina como se depreende da lição do jurista Guilherme Nucci: "Réu que aguardou preso a instrução: deve continuar detido, após a prolação da sentença condenatória, mormente se foi aplicado o regime fechado ou o semi-aberto. Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação."

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não pode ser acolhida, pois, além da quantidade de pena cominada, em se tratando de delito gerador de violência social e familiar, e pelo princípio da suficiência, incide o entendimento jurisprudencial pelo qual: "como se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, cuja conduta enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminosa, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa Sociedade, não concedo o regime aberto ou a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime."(TJSP - Apelação nº 0021376-71.2012.8.26.0309 - Jundiaí - Rel. Des. Alex Zilevoski, j. 8.4.13).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Recomende-se o acusado no local em que se encontra recolhido.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Declaro a perda em favor da União do veículo FORD/Ka apreendido nos autos, pois vinculado ao tráfico de drogas, dado que transportava a droga apreendida nos autos, ficando revogada no tocante a este veículo a decisão de fls. 265, mantendo-se a apreensão até o trânsito em julgado da presente.

Não tendo sido apreendida droga nos demais veículos apreendidos, oficie-se à autoridade policial, consignando que não há nos autos mais interesse na manutenção da apreensão destes outros veículos, devendo a autoridade policial aquilatar eventuais restrições administrativas. Oficie-se à autoridade policial.

P.R.I.

Sumare, 3 de junho de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito